



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 13 DEL 15/01/2026	OGGETTO: RICORSO AMMINISTRATIVO INNANZI IL T.A.R. CAMPANIA, SEZIONE DI SALERNO PROPOSTO E NOTIFICATO DA ILIAD ITALIA S.P.A. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA ED ALTRI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO U.T.C. PROT. N. 9253 del 12.02.2025. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE.PROVVEDIMENTI.
Registro Generale N. 25 DEL 19/01/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **diciannove**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento vigente di contabilità;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 20/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Visto il ricorso amministrativo in appello innanzi il T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, promosso e notificato, tra gli altri, anche al Comune di Avella a mezzo pec in data 15.04.2025 ed acquisito al protocollo dell'Ente comunale al n. 3936 da Iliad Italia S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Viale Francesco Restelli 1/A, Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano R.E.A. MI-2126511, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Ielo, avverso il provvedimento U.T.C. recante prot. n. 9253 del 12.02.2025 avente ad oggetto "Istruttoria tecnica a seguito dell'istanza ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 207/2021 per l'installazione di un impianto di telefonia mobile da ubicare nel Comune di Avella (AV), via Gaetano Luciano, fg. 16 p.lla 1039" adottato dalla competente A.R.P.A.C.;

Dato atto che con Determina n. 150/2025 rg. N. 239 del 05.05.2025, si è proceduto ad affidare l'incarico legale di assistenza e patrocinio legale all'Avv. Lodovico Visone, con studio legale sito alla Via Dogana Vecchia n. 40 in Salerno (SA), finalizzato alla costituzione in giudizio avverso il ricorso amministrativo in appello innanzi il T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, promosso e notificato, tra gli altri, anche al Comune di Avella a mezzo pec in data 15.04.2025 ed acquisito al protocollo dell'Ente comunale al n. 3936 da Iliad Italia S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Viale Francesco Restelli 1/A, Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano R.E.A. MI-2126511, rappresentata e difesa dall'Avv.

Domenico Ielo, avverso il provvedimento U.T.C. recante prot. n. 9253 del 12.02.2025 avente ad oggetto “Istruttoria tecnica a seguito dell’istanza ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. 207/2021 per l’installazione di un impianto di telefonia mobile da ubicare nel Comune di Avella (AV), via Gaetano Luciano, fg. 16 p.lla 1039” adottato dalla competente A.R.P.A.C.;

Dato atto che Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara improcedibile;

Accertato, dunque, il buon esito del Giudizio e dunque l’incarico espletato egregiamente;

Vista la fattura n. 1/PA del 14.01.2026, acquisita al prot.n. 563 del 14.01.2026, dell’importo pari ad € 2.188,68 di cui € 1.794,00 per imponibile ed € 394,68 per iva emessa dall’avv. Lodovico Visone, con studio legale sito alla Via Dogana Vecchia n. 40 in Salerno (SA), per l’incarico relativo al Giudizio di cui sopra;

Visto il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 “*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale*”, convertito in Legge n. 248/2006;

Visto il Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “*Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture*”;

Considerato che il vigente art. 2233 del Codice civile prevede che sono nulli i patti conclusi tra avvocati ed i loro clienti che stabiliscono compensi se non redatti in forma scritta;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

Liquidare la fattura n. 1/PA del 14.01.2026, acquisita al prot.n. 563 del 14.01.2026, dell’importo pari ad € 2.188,68 di cui € 1.794,00 per imponibile ed € 394,68 per iva emessa dall’avv. Lodovico Visone, con studio legale sito alla Via Dogana Vecchia n. 40 in Salerno (SA), per l’incarico relativo al Giudizio di cui sopra;

Dare atto che i compensi dovuti per l’attività professionale in complessivi €. 2.188,68, oneri come per legge già compresi, sono a valere con imputazione sul capitolo 124 del bilancio pluriennale armonizzato 2024/2026, esercizio 2025;

Dare atto che i rapporti con il professionista, ai fini della prestazione del patrocinio legale, saranno regolati come da convenzione allegata che contestualmente si approva in relazione a quanto previsto dall’art. 2233 del Codice civile;

Dare atto che la procedura di affidamento è gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217);

Dare atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990;

La presente determinazione:

-È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per il prescritto visto di regolarità contabile ex art. 147 bis, comma 1 e art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;

-È stata trasmessa all’Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale determinazioni;

-È pubblicata all’albo pretorio elettronico per quindici giorni consecutivi;

-È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della trasparenza per l’aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;

➤ A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 19/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 15/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: RICORSO AMMINISTRATIVO INNANZI IL T.A.R. CAMPANIA, SEZIONE DI SALERNO PROPOSTO E NOTIFICATO DA ILIAD ITALIA S.P.A. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA ED ALTRI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO U.T.C. PROT. N. 9253 del 12.02.2025. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.PROVVEDIMENTI.

CIG: **CUP:****Descrizione Capitolo:** SPESE PER SERVIZI LEGALI**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	1.2	124		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
326	€ 2.188,68	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** VISIONE LODOVICO - **Progressivo Fornitore:** 4872**Codice Fiscale:** VSNLVC57D15G796D **P.Iva:** 03110370651**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
37	2.188,68	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

VISIONE LODOVICO

Avella (AV), 19/01/2026

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 19/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 21/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 45, e vi rimarrà fino al 05/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 25 del 19/01/2026;

Oggetto: RICORSO AMMINISTRATIVO INNANZI IL T.A.R. CAMPANIA, SEZIONE DI SALERNO PROPOSTO E NOTIFICATO DA ILIAD ITALIA S.P.A. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA ED ALTRI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO U.T.C. PROT. N. 9253 del 12.02.2025. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE.PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 21/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella